

【인삿말】

안녕하세요. 수험생 여러분.

메가변리사에서 특허법을 전임하는 박지환 변리사입니다.

몸과 마음이 지칠 수 있는 무더운 날씨 속에서 시험을 치루느라 고생 많으셨습니다.

아래와 같이 특허법 시험에 대한 총평을 말씀드립니다.

【60회 변리사 시험 총평】

1. 총평

- 올해 변리사 2차시험 특허법 기출은 비교적 “평이”하게 출제되었다고 판단됩니다. 소위 ‘짱돌’이라고 볼만한 불의타 쟁점이 출제되지 아니하였으며, 수험계에서 충분히 예상하고 연습할 수 있었던 쟁점들이 출제되었기에 체감 난이도가 매우 높지는 않았을 것으로 예상됩니다.

- 기본적으로 중요하게 대비하여야 하는 대법원 판례를 중심으로 한 법리검토형 문제들이 상대적으로 작은 배점으로 출제되면서, “배점”에 맞는 분량 하에 “키워드”를 중심으로 서술하는 능력이 중요하게 요구되었다고 판단됩니다.

- 또한, 다각적인 조치를 묻는 조치형 문제들도 적절하게 포진되어서 유형별로 균형 있게 출제되었다고 판단됩니다. 특허분쟁에 있어서 요구되는 조치tool을 빠르게 검토하고, 상황에 맞게 적절히 목차로 구성하는 능력이 중요하게 요구되었습니다.

- 한편, 금년도 기출에는 이전에 변리사 2차시험 특허법에서 출제되었던 조치형 문제(EX. 문제1-(4)은 제57회 기출과 유사)나 판례를 기초로 한 법리검토형 문제(EX. 문제3은 제53회 기출과 유사)들이 유사하거나 업그레이드된 형태로 다시금 출제되는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 경향성은 비단 금년도뿐만 아니라 최근 기출 문제를 통해서 반복적으로 확인할 수 있습니다. 더 할 수 없을 만큼 “기출분석의 중요성”이 강조됩니다.

→

올해 시험에서는 ① 전체적으로 중요판례에 대한 분석, ② 상황별 다각적 조치 Tool, ③ 배점에 따른 분량조절 및 키워드 현출 능력까지 “기본기”를 탄탄하게 갖춘 수험생 분들이 적절히 대응할 수 있었으리라 생각합니다.

더불어, 위와 같은 탄탄한 기본기 만들기에는 “기출분석”이 토대가 되어야 한다는 점이 다시금 확인되었습니다.

2. 문제 1_유형: 종합형(법리검토형+조치형)

- ‘권리범위확인심판’과 관련된 중요한 대법원 판례 쟁점들이 비교적 작은 배점 단위로 출제됨

→ 적절한 “분량 조절”하에서 “키워드”현출이 중요하였을 것으로 판단됨

- ‘특허분쟁’에서의 다각적 조치를 묻는 문제가 출제되었음

→ 특히, 무효분쟁에서 특허권자의 주된 방어방법으로서 정정제도와 관련된 다각적이고 적절한 검토의 연습이 필요하였던 유형으로 판단됨

→ 해당 조치형 문제가 객관적으로는 쉽지는 않다고 생각되나, 이는 제57회 문제1과 매우 유사한 유형이어서 해당 기출 유형을 충분히 분석하고 gs문제/사례집을 통해 연습한 수험생 분들은 크게 당황하지 않고 대응할 수 있으리라 기대됨

3. 문제 2_유형: 법리검토형

- 금년도 수험계에서 매우 중요시되었던 공지에외주장&분할출원과 관련된 최신 판례 내용이 출제됨

- 그 외에도 심결취소소송의 심리범위 및 당사자 적격과 관련된 대법원 판례들이 출제됨

→ 미리 준비된 목차 프레임대로 빠르게 답안작성이 가능했을 것으로 기대됨

4. 문제 3_유형: 종합형(법리검토형+조치형)

- ‘간접침해’와 관련하여 일전에 출제되었던 판례들이 다시금 출제되었음
 - 판례와 동일한 사실관계 및 기술적 내용도 일부 포함되어 있어 사실관계 파악이 쉽지는 아니하였을 것으로 예상되며, 이러한 사실관계는 제53회 문제2에서 매우 유사하게 이미 출제된 바 있음
 - 간접침해와 관련된 중요 판례들이 기출되었더라도 출제가능성을 낮게 볼 수 없음은 여러 강의를 통해서 강조된 부분임
- 녹다운 수출방식에 대한 특허권의 ‘역외적용’과 관련된 판례도 다시금 출제되었음
 - 특히, 간접침해에 해당할 수 있는 반제품과의 관계에서 해당 법리의 재출제가 충분히 예상될 수 있었음
 - 단, 주어진 사실관계가 명확치 않아 가정적으로 답안을 작성할 수 밖에 없었다는 점에서 수험생에게 고민을 주었을 것으로 예상됨
- 특허침해가 성립하지 않는 경우에서의 조치형 문제가 다시금 출제되었음
 - 실제 시험장에서 수험생들을 당황케 할 수 있을 문제였으며 현장에서의 침착한 대응이 요구되었음
 - 한편, 이와 같은 상황에서의 조치형 문제는 이미 제50회 문제4에서 유사하게 출제된 바 있음

5. 문제 4_유형: 종합형(법리검토형+조치형)

- ‘선택발명’과 관련된 중요한 대법원 판례가 비교적 작은 배점으로 출제됨
 - 적절한 “분량 조절”하에서 “키워드”현출이 중요하였을 것으로 판단됨
- 상하위개념 및 선후출원 관계에서 침해여부를 묻는 유형은 많은 수험생들에게 낯선 문제였을 것으로 판단됨
- ‘특허분쟁’에서의 다각적 조치를 묻는 문제가 출제되었음
 - 특히, 침해분쟁에서 실시권자의 항변사항/조치에 대한 다각적이고 적절한 검토의 연습이 필요하였던 유형으로 판단됨

【끝인사】

끝나지 않을 것만 같이 길었던 시험이 마무리되었습니다.

결과를 떠나서 끝까지 포기하지 않고 간절한 마음으로 완주한 모든 분들께 진심어린 경의를 표합니다.

저도 수험장을 나오면서 느꼈던 허망함과 공허함을 아직도 기억합니다.

아마 많은 분들이 정말로 간절하게 열심히 하신 만큼 큰 여운과 생각이 남으실 것이라 생각합니다.

이는 우리가 진심으로 열심히 지난 시간들을 보냈다는 것에 대한 반증일 것입니다.

답안지는 이미 우리의 손을 떠난 상태입니다.

지난 오랜 시간의 고생으로 지친 스스로에게 미련과 자책 대신, 격려와 휴식을 주는 시간을 가지시길 바랍니다.

저도 지난 몇 개월간 함께 공부한 수험생 분들의 열의나 눈빛에서 많은 것을 느끼고 배울 수 있었습니다.

함께 고생한 수험생분들의 노고가 좋은 결과로 이어질 수 있기를 응원하겠습니다.

감사합니다

박지환 드림